



PUTUSAN
Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELON DEDI HUTABARAT BIN UTAMA RAZIM HUTABARAT**;
2. Tempat lahir : Sosunggulon;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 3 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. MT. Haryono Lk. II Kelurahan Selat Tanjung Medan, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat ditangkap berdasarkan Surat Nomor SP.Kap/424/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 21 Juli 2024 dan perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/424-a/VII/Res.4.2/2024/Ditresnarkoba sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;

Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;

Hal 1 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menyatakan menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembuyian atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, erwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana precursor narkoba", sesuai dakwaan primair kami Pasal 137 huruf b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat dengan pidana 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android Samsung A 15;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo;
 - 1 (satu) unit handphone Realme;

Hal 2 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0816978416 atas nama Elon Dedi Hutabarat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5386-01-013321503 saldo sebesar Rp474.200.000,00 atas nama Elon Dedi Hutabarat;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di area pemeriksaan seaport interedection pelabuhan Bakauheni Lampung selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembuyian atau penyamaran, investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkoba dan/atau tindak pidana precursor narkoba. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal anggota Tim Opsnal unit III Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkoba yang akan melintas melalui Jalur pelabuhan bakauheni lampung selatan untuk menyebrang melalui jalur laut membawa narkoba jenis shabu berbekal informasi tersebut tim opsnal menindaklanjuti informasi yang didapat, pada hari pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di area pemeriksaan seaport interedection pelabuhan Bakauheni Lampung selatan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung saksi Dony Andriyan, saksi Pras Dwi Praasetyo, saksi Soni Kurniawan menghentikan kendaraan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna silver metalik dengan Nopol BK1198GZ tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi (berkas terpisah), Sdr. Muhamad Rizky Bin Samsul Bahri dan Sdr. Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone andorid warna gold, milk saksi Suwendo Bin Supriyadi, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan Nopol BK1990ADE adalah milik Sdr. Febrio Pratama Alias Dika, 1 (satu) buah Hand phone Oppo a17 warna bir dengan nomor sim card 082273859009 dan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih (tanpa ada nomor) milik Sdr. M. Rizky Bin Samsul Bahri, Setelan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membuka handphone milik Sdr. M. Rizky Bin Samsul Bahri menemukan sebuah foto yang bergambar 2 (dua) buah Tas Jinjing bahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru setelah kami interogasi lebih dalam Sdr. M. Rizky mengakui bahwa tas tersebut berisikan narkoba jenis shabu yang saat itu dibawa oleh Sdr. Ardiansyah dan Sdri.Syafa Zahira dengan mengendarai mobil toyota avanza warna silver, lalu kami melakukan pengejaran untuk mencari keberadaan mobil toyota avanza warna silver yang dikendarai oleh oleh Sdr. Ardiansyah dan Sdri. Syafa Zahira, dan pada hari Selasa Tanggal 09 Juli2024 sekira pukul 12.30 Wib dipintu keluar Tol Bakahueni Selatan Bakahueni Lampung Selatan mobil toyota avanza warna silver yang dikendarai oleh oleh Sdr. Ardiansyah dan Sdri. Syafa Zahira berhasil kami amankan dan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing -masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu. berdasarkan keterangan saksi Suwendo Bin Supriyadi bahwa ada 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna silver metalik dengan Nomor Polisi BK1198GZ yang dikendarai oleh Sdr. Riko Darma Putra bersama dengan Sdr. Sujiman Bin Tariok untuk melakukan

Hal 4 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuntutan atau pengawalan terhadap mobil toyota avanza yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah dan Sdri.Syafa Zahira yang membawa narkoba, setelah Sar. Riko Darma Putra bersama dengan Sdr. Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan dan dilakukan interogasi bahwa Sdr. Riko Darma Putra diajak oleh Sdr. Suwendo untuk jalan-jalan kejakarta namun saat ditengan perjalanan Sdr.Riko Darma Putra bersama dengan Sdr. Sujiman Bin Tariok diperintah oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk membuntuti mobil toyota avanza yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah dan Sdri.Syafa Zahira yang membawa narkoba, se anjutnya kami melakukan pengejaran dan berhasil ditangkap Sdr. Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Sdr. Sujiman Bin Tariok pada hari pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah makan di daerah propinsi jambi. Lalu dari hasil interogasi terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi menerangkan bahwa ia disuruh oleh Sdr. Ar (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jakarta selanjutnya berdasarkan keterangan tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Ar (Dpo) untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Ar (Dpo) dan berhasil didapat informasi bahwa Sdr. Ar (Dpo tersebut bernama Alfirmansyah (Dpo) yang tinggal di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara namun saat anggotaditresnarkoba Polda Lampung tiba di Tanjung Balai Sumatera Utara Sdr. Alfirmansyah (DPO) tidak berhasil ditangkap karena tidak diketemukan keberadaannya, dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi jika ada terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat yang terlibat dengan Tindak Pidana Narkoba lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mencari Keberadaan terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat dan pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Anggur Kel. Selat lancang Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara anggota Ditresnarkoba Polda Lampung berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung A15, 1 (Satu) unit handphone oppo, 1 (satu) unit Handphone realme, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM bank BNI an Elon Dedi Hutabarat dengan nomor rekening 0816978416, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa diperintah oleh Sdr. Alfirmansyah untuk membuka rekening di Bank BRI yang nantinya akan di pakai oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) dan terdakwa menerangkan jika nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5386-01-013321503 an. Elon Dedi Hutabarat, buku tabungan,

Hal 5 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta m-banking diserahkan kepda Sdr. Alfimasnyah (DPO) yang akan digunakan oleh Sdr. Alfimasnyah (DPO) untuk melakukan transaksi uang penjualan atau pembelian narkoba, bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai imbalan karena telah membuat rekening baru dan terdakwa juga pernah di transfer uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 137 huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di area pemeriksaan seaport interedection pelabuhan Bakauheni Lampung selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal anggota Tim Opsnal unit III Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana narkoba yang akan melintas melalui Jalur pelabuhan bakauheni lampung selatan untuk menyebrang melalui jalur laut membawa narkoba jenis shabu berbekal informasi tersebut tim opsnal menindaklanjuti informasi yang didapat, pada hari pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib di area pemeriksaan seaport interedection pelabuhan Bakauheni Lampung selatan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung saksi Dony Andriyan, saksi Pras Dwi Praasetyo, saksi Soni Kurniawan menghentikan kendaraan 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna silver metalik dengan Nopol BK1198GZ tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Suwendo Bin Supriyadi (berkas terpisah), Sdr. Muhamad Rizky Bin Samsul Bahri Dan Sdr. Febrio Pratama Als Dika Bin Nur Ajwan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Lampung

Hal 6 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone andorid warna gold, milk saksi Suwendo Bin Supriyadi, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan Nopol BK1990ADE adalah milik Sdr. Febrio Pratama Alias Dika, 1 (satu) buah Hand phone Oppo a17 warna bir dengan nomor sim card 082273859009 dan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih (tanpa ada nomor) Milik Sdr. M. Rizky Bin Samsul Bahri, Setelan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung membuka handphone milik Sdr. M. Rizky Bin Samsul Bahri menemukan sebuah foto yang bergambar 2 (dua) buah Tas Jinjing bahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru setelah kami interogasi lebih dalam Sdr. M. Rizky mengakui bahwa tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu yang saat itu dibawa oleh Sdr. Ardiansyah Dan Sdri.Syafa Zahira dengan mengendarai mobil toyota avanza warna silver, lalu kami melakukan pengejaran untuk mencari keberadaan mobil toyota avanza warna silver yang dikendarai oleh oleh Sdr. Ardiansyah dan Sdri. Syafa Zahira, dan pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 12.30 Wib dipintu keluar Tol Bakahueni Selatan Bakahueni Lampung Selatan mobil toyota avanza warna silver yang dikendarai oleh oleh Sdr. Ardiansyah dan Sdri. Syafa Zahira berhasil kami amankan dan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing -masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga pulun) paket shabu. berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi bahwa ada 1 (satu) unit mobil daihatsu terios warna silver metalik dengan Nomor Polisi BK1198GZ yang dikendarai oleh Sdr. Riko Darma Putra bersama dengan Sdr. Sujiman Bin Tariok untuk melakukan pembuntutan atau pengawalan terhadap mobil toyota avanza yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah Dan Sdri. Syafa Zahira yang membawa narkotika, setelah Sdr. Riko Darma Putra bersama dengan Sdr. Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan dan dilakukan interogasi bahwa Sdr. Riko Darma Putra diajak oleh Sdr. Suwendo untuk jalan-jalan kejakarta namun saat ditengan perjalan Sdr. Riko Darma Putra bersama dengan Sdr. Sujiman Bin Tariok diperintah olen Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk membuntuti mobil toyota avanza yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah dan Sdri.Syafa Zahira yang membawa narkotika, se anjutnya kami melakukan pengejaran dan berhasil ditangkap Sdr. Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Sdr. Sujiman Bin Tariok pada hari pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah rumah makan di daerah propinsi jambi. Lalu dari hasil interogasi terhadap saksi Suwendo Bin Supriyadi menerangkan bahwa ia disuruh oleh Sdr. Ar (DPO) untuk mengantarkan shabu tersebut ke Jakarta selanjutnya berdasarkan keterangan

Hal 7 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan terhadap Sdr. Ar (DPO) untuk mencari informasi keberadaan Sdr. Ar (DPO) dan berhasil didapat informasi bahwa Sdr. Ar (DPO) tersebut bernama Alfirmansyah (DPO) yang tinggal di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara namun saat anggotaditresnarkoba Polda Lampung tiba di Tanjung Balai Sumatera Utara Sdr. Alfirmansyah (DPO) tidak berhasil ditangkap karena tidak diketemukan keberadaannya, dan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi jika ada terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat yang terlibat dengan Tindak Pidana Narkotika lalu anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mencari Keberadaan terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat dan pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 Wib di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Anggur Kel. Selat lancang Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara anggota Ditresnarkoba Polda Lampung berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung A15, 1 (Satu) unit handphone oppo, 1 (satu) unit Handphone realme, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM bank BNI an Elon Dedi Hutabarat dengan nomor rekening 0816978416, dan terdakwa mengakui sekira 2 (dua) minggu yang lalu Sdr. Nanda (DPO) mengatakan bahwa mau ada kerjaan mengantar barang (shabu) dan setelah terdakwa diamankan pekerjaan yang dimaksud oleh Sdr. Nanda (DPO) adalah kerjaan mengantar barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan ada saat Saksi Suwendo Bin Supriyadi dilakukan penangkapan. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Soni Kurniawan Bin Slamet Priyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada Satuan Ditresnarkoba Polda Lampung.

Hal 8 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 Tim Opsnal Unit III Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba yang akan melintas melalui jalur Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang melalui jalur laut yang membawa narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal menindaklanjuti hingga pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB di Area pemeriksaan *seaport interedection* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan telah menghentikan dan melakukan pemeriksaan Mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik Nomor Polisi BK1990ADE yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dan Febrio Pratama Alias Andika, pada saat ditanya mereka menjawab mau menyeberang ke Jakarta.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan, kemudian pada saat pemeriksaan handphone Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ditemukan foto 2 (dua) buah tas jeans warna biru, saat ditanya apa isi tas jeans tersebut baik Saksi Suwendo maupun Saksi Muhammad Rizki mengakui bahwa di dalam tas tersebut masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu, sedangkan Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui dan ia hanya sebagai sopir yang diajak oleh Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa saat ditanya dimana barang tersebut berada, Saksi Suwendo dan Saksi Muhammad Rizki mengakui bahwa barang tersebut ada di mobil belakang yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Sdri. Syafa Zahira Binti Musdi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BK1080LAM, dan posisi mobil tersebut masih berada di belakang masih di dalam Tol Lampung- Bakauheni.
- Bahwa atas informasi tersebut tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi di Pintu Keluar Tol Bakauheni Lampung Selatan sekira Pukul 12.30 WIB.

Hal 9 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu yang ditemukan dibagasi bagian belakang, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas jok/tempat duduk bagian tengah didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK1080LAM, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 085270065684 yang ditemukan didalam kantong celana Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 yang ditemukan dikantong celana Syafa Zahira Binti Musdi.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang menerangkan mendapatkan shabu yang ditemukan di mobil yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi adalah milik Ar (DPO) dan pengiriman sabu tersebut atas perintah Ar (DPO) dan akan dibawa ke Jakarta.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi sabu tersebut akan diserahkan ke seseorang yang akan menerimanya di Jakarta namun Saksi Suwendo Bin Supriyadi tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya karena Ar (DPO) belum memberitahukan siapa orangnya yang akan menerima sabu tersebut dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi menerangkan bahwa mobil pembawa narkotika jenis sabu tersebut akan diletakkan di daerah Monas beserta kuncinya untuk diambil oleh orangnya Ar (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ada nomor telpon yang masuk dan menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan saat Saksi dan rekan menanyakan siap yang telpon, Saksi Suwendo Bin Supriyadi mengakui bahwa masih ada 1 (satu) unit mobil yang mengawasi di belakang.
- Bahwa sejak awal Saksi Suwendo dan Saksi Muhammad Rizki sudah mengetahui dan mengawasi jalannya pengiriman narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta, sedangkan Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui sama sekali, ia hanya sebagai sopir dan pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

Hal 10 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono kemudian diketahui posisi mobil ketiga yang diketahui dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Sujiman Bin Tariok yaitu mobil Daihatsu Terios Silver Metalik Nomor Polisi BK1198GZ yang mana saat itu posisinya diketahui masih berada di Tol Mesuji dan bertugas untuk mengawasi mobil yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi agar tidak berbalik arah/ atau melarikan paket sabu.
- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melaporkan kepada pimpinan dan kemudian dilakukan koordinasi dengan Polda Jambi dan selanjutnya berdasarkan informasi dari tim lain yang berangkat, Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan oleh anggota Polisi Polda Jambi di sebuah rumah makan Sederhana di daerah Muara Bungo Jambi keesokan harinya Rabu Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB.
- Bahwa terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira kemudian dilakukan *control delivery* ke Jakarta yaitu daerah Monas namun informasi tertangkapnya mereka sudah diketahui oleh Ar (DPO) sehingga tidak berhasil menemukan penerima narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian mereka berempat Saksi dan rekan bawa ke Polda Lampung untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo, awalnya Saksi Suwendo Bin Supriyadi mendapat perintah dari Ar (DPO) untuk mengambil narkoba dan membawanya ke Jakarta dengan upah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono setuju kemudian menghubungi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dengan menawarkan upah pekerjaan tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta agar Ardiansyah Bin Samsul Bahri untuk mencari teman untuk menemaninya gantian

Hal 11 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk



bawa mobil selama diperjalanan dan Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Syafa Zahira Binti Musdi dan menjanjikan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka berdua berangkat ke daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai mobil masing dan saat di daerah Eknabara Terdakwa menemui Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Syafa Zahira Binti Musdi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK1080LAM kepada menemui Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Syafa Zahira Binti Musdi dan Terdakwa naik ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa selama proses pengambilan narkoba jenis sabu menurut keterangan Ardiansyah Bin Samsul Bahri ia berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang mengirimkan nomor kontak telpon orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang merupakan anak buah Ar (DPO) yang mana komunikasi antara Ar (DPO) diteruskan ke Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk diteruskan ke Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan kemudian diteruskan ke Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Ardiansyah Bin Samsul Bahri bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu di daerah SPBU Rantau Prapat.

- Bahwa orang suruhan Ar (DPO) meletakkan ke dalam mobil yang dibawa oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri barang berupa 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu, lalu tas tersebut dibawa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira ke daerah Bagan Batu dimana Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga kembali ke daerah bagan Batu dengan mobil terpisah avanza Silver BK1080LAM.

- Bahwa atas perintah Ar (DPO) kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian diteruskan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang kemudian memerintahkan Ardiansyah Bin Samsul Bahri untuk meninggalkan mobil tersebut disebuah rumah makan yang tidak ada CCTVnya beserta kunci yang yang nantinya akan ada yang mengambil mobil toyota avanza warna hitam tersebut beserta narkoba



jenis sabu yang selama proses pengambilan sabu tersebut oleh orangnya Ar (DPO) diawasi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang memantau situasi sekitar dan setelah sabu diambil mobil dikembalikan dan dibawa kembali oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk diserahkan kepada Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi untuk dibawa ke Jakarta.

- Bahwa saat di Bagan Batu selama proses pengantaran 4 (empat) kilogram sabu, Saksi Suwendo Bin Supriyadi kembali ke rumah dan mengajak Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan untuk sopir ke Jakarta dan juga mengajak kakaknya yaitu Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan memerintahkan bawa teman untuk gantian bawa mobil ke Jakarta dengan mobil lain untuk mengawasi mobil yang membawa 30 kilogram narkotika jenis sabu yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi.

- Bahwa selama proses membawa narkotika yang berkomunikasi dengan Ardiansyah Bin Samsul Bahri adalah Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga berkomunikasi dengan Sujiman Bin Tariok untuk memberitahu lokasi masing-masing.

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan kawan-kawannya, kemudian dilakukan dari pengejaran terhadap Sdr. Alfirmansyah (DPO) yang keberadaanya telah diketahui berada di Tanjung Balai Sumatera Utara, namu saat Saksi dan tim tiba di lokasi, Sdr Alfirmansyah (DPO) tidak berhasil ditangkap, dan tim mendapatkna infromasi jika ada Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat yang terlibat dengan tindak pidana narkotika, sehingga Saksi Soni Kurniawan Bin Slamet Priyadi dan tim mencari keberadaan Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat;

- Bahwa Saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Anggur Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa ditangkap pada waktu seorang diri dan sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung A15, 1 (satu) unit handphone oppo, 1 (satu) unit handphone relame, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM bank BNI atas nama Elon Dedi Hutabarat dengan norek 0816978416;
 - Bahwa Terdakwa memiliki peran atau hubungan dengan Sdr Alfirmansyah (DPO) dalam tindak pidana narkoba karena pernah disuruh oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk membuka rekening di Bank BRI yang nantinya akan dipakai oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) dan Terdakwa menerangkan jika nomor rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat yang dipakai Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk melakukan transaksi uang penjualan atau pembelian narkoba;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal Saksi Suwendo Bin Supriyadi namun Terdakwa pernah disuruh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk mengantar shabu sebanyak 1 kilogram dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk "Antarkan kepada Wendo";
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap :
 - 1 (satu) unit handphone android Samsung A15;
 - 1 (satu) unit handphone oppo;
 - 1 (satu) unit handphone realme;
 - 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0816978416 atas nama Elon Dedi Hutabarat;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan di kepolisian yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Saksi Alam Hudaya PN. Bin Abdulrachman PN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Hal 14 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada satuan Ditresnarkoba Polda Lampung.
- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 Tim Opsnal Unit III Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba yang akan melintas melalui jalur Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang melalui jalur laut yang membawa narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal menindaklanjuti hingga pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB di Area pemeriksaan *seaport interedection* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan telah menghentikan dan melakukan pemeriksaan Mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik Nomor Polisi BK1990ADE yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dan Febrio Pratama Alias Andika, pada saat ditanya mereka menjawab mau menyeberang ke Jakarta.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan, kemudian pada saat pemeriksaan handphone Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ditemukan foto 2 (dua) buah tas jeans warna biru, saat ditanya apa isinya dari tas jenas tersebut baik Saksi Suwendo Bin Supriyadi maupun Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa di dalam tas tersebut masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu, sedangkan Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui dan ia hanya sebagai sopir yang diajak oleh Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa saat ditanya dimana barang tersebut berada, Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa barang tersebut ada di mobil belakang yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Sdri. Syafa Zahira Binti Musdi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BK1080LAM, dan posisi mobil tersebut masih berada di belakang masih di dalam Tol Lampung- Bakauheni.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Ardiansyah Bin

Hal 15 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi di Pintu Keluar Tol Bakauheni Lampung Selatan sekira Pukul 12.30 WIB.

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu yang ditemukan dibagasi bagian belakang, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas jok/tempat duduk bagian tengah didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK1080LAM, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 085270065684 yang ditemukan didalam kantong celana Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 yang ditemukan dikantong celana Syafa Zahira Binti Musdi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang menerangkan mendapatkan shabu yang ditemukan di mobil yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi adalah milik Ar (DPO) dan pengiriman sabu tersebut atas perintah Ar (DPO) dan sabu tersebut akan dibawa ke Jakarta.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi sabu tersebut akan diserahkan ke seseorang yang akan menerimanya di Jakarta namun Saksi Suwendo Bin Supriyadi tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya karena Ar (DPO) belum memberitahukan siapa orangnya yang akan menerima sabu tersebut dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi menerangkan bahwa mobil pembawa narkotika jenis sabu tersebut akan diletakkan di daerah Monas beserta kuncinya untuk diambil oleh orangnya Ar (DPO).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ada nomor telpon yang masuk dan menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan saat Saksi dan rekan menanyakan siap yang telpon, Saksi Suwendo Bin Supriyadi mengakui bahwa masih ada 1 (satu) unit mobil yang mengawasi di belakang.

- Bahwa sejak awal Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sudah mengetahui akan membantu mengawasi jalannya pengiriman narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta sedangkan

Hal 16 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui sama sekali, ia hanya sebagai sopir dan pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono kemudian diketahui posisi mobil ketiga yang diketahui dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Sujiman Bin Tariok yaitu mobil Daihatsu Terios Silver Metalik Nomor Polisi BK1198GZ yang mana saat itu posisinya diketahui masih berada di Tol Mesuji dan bertugas untuk mengawasi mobil yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi agar tidak berbalik arah / atau melarikan paket sabu sebanyak 30 kilogram .

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melaporkan kepada pimpinan dan kemudian dilakukan koordinasi dengan Polda Jambi dan selanjutnya berdasarkan informasi dari tim lain yang berangkat, Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan oleh anggota Polisi Polda Jambi di sebuah rumah makan Sederhana di daerah Muara Bungo Jambi keesokan harinya Rabu Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB.

- Bahwa terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira kemudian dilakukan *control delivery* ke Jakarta yaitu daerah Monas namun informasi tertangkapnya mereka sudah diketahui oleh Ar (DPO) sehingga tidak berhasil menemukan penerima narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian mereka berempat Saksi dan rekan bawa ke Polda Lampung untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo, awalnya Saksi Suwendo Bin Supriyadi mendapat perintah dari Ar (DPO) untuk mengambil narkoba dan membawanya ke Jakarta dengan upah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono setuju kemudian menghubungi Ardiansyah Bin Samsul Bahri

Hal 17 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menawarkan upah pekerjaan tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta agar Ardiansyah Bin Samsul Bahri untuk mencari teman untuk menemaninya gantian bawa mobil selama diperjalanan dan Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Syafa Zahira Binti Musdi dan menjanjikan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka berdua berangkat ke daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai mobil masing dan saat di daerah Eknabara Terdakwa menemui Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Syafa Zahira Binti Musdi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK1080LAM kepada menemui Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Syafa Zahira Binti Musdi dan Terdakwa naik ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa selama proses pengambilan narkoba jenis sabu menurut keterangan Ardiansyah Bin Samsul Bahri ia berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang mengirimkan nomor kontak telpon orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang merupakan anak buah Ar (DPO) yang mana komunikasi antara Ar (DPO) diteruskan ke Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk diteruskan ke Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan kemudian diteruskan ke Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Ardiansyah Bin Samsul Bahri bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu di daerah SPBU Rantau Prapat.

- Bahwa orang suruhan Ar (DPO) meletakkan ke dalam mobil yang dibawa oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri barang berupa 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu, lalu tas tersebut dibawa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira ke daerah Bagan Batu dimana Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga kembali ke daerah bagan Batu dengan mobil terpisah avanza Silver BK1080LAM.

- Bahwa atas perintah Ar (DPO) kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian diteruskan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang kemudian memerintahkan Ardiansyah Bin Samsul Bahri untuk

Hal 18 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan mobil tersebut disebuah rumah makan yang tidak ada CCTVnya beserta kunci yang yang nantinya akan ada yang mengambil mobil toyota avanza warna hitam tersebut beserta narkoba jenis sabu yang selama proses pengambilan sabu tersebut oleh orangnya Ar (DPO) diawasi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang memantau situasi sekitar dan setelah sabu diambil mobil dikembalikan dan dibawa kembali oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk diserahkan kepada Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi untuk dibawa ke Jakarta.

- Bahwa saat di Bagan Batu selama proses pengantaran 4 (empat) kilogram sabu, Saksi Suwendo Bin Supriyadi kembali ke rumah dan mengajak Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan untuk sopir ke Jakarta dan juga mengajak kakaknya yaitu Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan memerintahkan bawa teman untuk gantian bawa mobil ke Jakarta dengan mobil lain untuk mengawasi mobil yang membawa 30 kilogram narkoba jenis sabu yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi.

- Bahwa selama proses membawa narkoba yang berkomunikasi dengan Ardiansyah Bin Samsul Bahri adalah Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga berkomunikasi dengan Sujiman Bin Tariok untuk memberitahu lokasi masing-masing.

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan kawan-kawannya, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Alfirmansyah (DPO) yang keberadaanya telah diketahui berada di Tanjung Balai Sumatera Utara, namu saat Saksi dan tim tiba di lokasi, Sdr Alfirmansyah (DPO) tidak berhasil ditangkap, dan tim mendaptkan infromasi jika ada Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat yang terlibat dengan tindak pidana narkoba, sehingga Saksi Soni Kurniawan Bin Slamet Priyadi dan tim mencari keberadaan Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat;

- Bahwa Saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekira Pukul 03.00 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Anggur Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa ditangkap pada waktu seorang diri dan sedang tidur;

Hal 19 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung A15, 1 (satu) unit handphone oppo, 1 (satu) unit handphone relame, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM Bank BNI atas nama Elon Dedi Hutabarat dengan Nomor Rekening 0816978416;

- Bahwa Terdakwa memiliki peran atau hubungan dengan Sdr Alfirmansyah (DPO) dalam tindak pidana narkoba karena pernah disuruh oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk membuka rekening di Bank BRI yang nantinya akan dipakai oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) dan Terdakwa menerangkan jika nomor rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat yang dipakai Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk melakukan transaksi uang penjualan atau pembelian narkoba;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal Saksi Suwendo Bin Supriyadi namun Terdakwa pernah disuruh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk mengantar shabu sebanyak 1 kilogram dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk "Antarkan kepada Wendo";

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap :

- 1 (satu) unit handphone android Samsung A15;
- 1 (satu) unit handphone oppo;
- 1 (satu) unit handphone realme;
- 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0816978416 atas nama Elon Dedi Hutabarat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan di kepolisian yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Dony Andriyan Bin Maman Suparman, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi pada satuan Ditresnarkoba Polda Lampung.

Hal 20 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 Tim Opsnal Unit III Subdit I Ditresnarkoba Polda Lampung memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku tindak pidana narkoba yang akan melintas melalui jalur Pelabuhan Bakauheni untuk menyeberang melalui jalur laut yang membawa narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Tim Opsnal menindaklanjuti hingga pada tanggal 9 Juli 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB di Area pemeriksaan *seaport interedection* Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan telah menghentikan dan melakukan pemeriksaan Mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik Nomor Polisi BK1990ADE yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dan Febrio Pratama Alias Andika, pada saat ditanya mereka menjawab mau menyeberang ke Jakarta.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan pemeriksaan handphone milik Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan, kemudian pada saat pemeriksaan handphone Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ditemukan foto 2 (dua) buah tas jeans warna biru, saat ditanya apa isinya dari tas jenas tersebut baik Saksi Suwendo Bin Supriyadi maupun Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa di dalam tas tersebut masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu, sedangkan Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui dan ia hanya sebagai sopir yang diajak oleh Suwendo Bin Supriyadi.
- Bahwa saat ditanya dimana barang tersebut berada, Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mengakui bahwa barang tersebut ada di mobil belakang yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Sdri. Syafa Zahira Binti Musdi yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor Polisi BK1080LAM, dan posisi mobil tersebut masih berada di belakang masih di dalam Tol Lampung- Bakauheni.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya Tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi di Pintu Keluar Tol Bakauheni Lampung sekira Pukul 12.30 WIB.

Hal 21 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah tas jeans warna biru masing-masing berisikan 15 (lima belas) paket shabu dengan total 30 (tiga puluh) paket shabu yang ditemukan dibagasi bagian belakang, seperangkat alat hisap shabu (bong) yang ditemukan diatas jok/tempat duduk bagian tengah didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK1080LAM, 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 085270065684 yang ditemukan didalam kantong celana Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan 1 (satu) unit handphone oppo warna hitam dengan nomor simcard 081361762398 yang ditemukan dikantong celana Syafa Zahira Binti Musdi.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang menerangkan mendapatkan shabu yang ditemukan di mobil yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi adalah milik Ar (DPO) dan pengiriman sabu tersebut atas perintah Ar (DPO) dan sabu tersebut akan dibawa ke Jakarta.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi sabu tersebut akan diserahkan ke seseorang yang akan menerimanya di Jakarta namun Saksi Suwendo Bin Supriyadi tidak mengetahui siapa yang akan menerimanya karena Ar (DPO) belum memberitahukan siapa orangnya yang akan menerima sabu tersebut dan Saksi Suwendo Bin Supriyadi menerangkan bahwa mobil pembawa narkotika jenis sabu tersebut akan diletakkan di daerah Monas beserta kuncinya untuk diambil oleh orangnya Ar (DPO).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono ada nomor telpon yang masuk dan menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan saat Saksi dan rekan menanyakan siap yang telpon, Saksi Suwendo Bin Supriyadi mengakui bahwa masih ada 1 (satu) unit mobil yang mengawasi di belakang.

- Bahwa sejak awal Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sudah mengetahui akan membantu mengawasi jalannya pengiriman narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta sedangkan Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan tidak mengetahui sama sekali,

Hal 22 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia hanya sebagai sopir dan pemilik mobil yang dirental oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono kemudian diketahui posisi mobil ketiga yang diketahui dikendarai oleh Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Sujiman Bin Tariok yaitu mobil Daihatsu Terios Silver Metalik Nomor Polisi BK1198GZ yang mana saat itu posisinya diketahui masih berada di Tol Mesuji dan bertugas untuk mengawasi mobil yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi agar tidak berbalik arah / atau melarikan paket sabu sebanyak 30 kilogram .

- Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi dan rekan melaporkan kepada pimpinan dan kemudian dilakukan koordinasi dengan Polda Jambi dan selanjutnya berdasarkan informasi dari tim lain yang berangkat, Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan oleh anggota Polisi Polda Jambi di sebuah rumah makan Sederhana di daerah Muara Bungo Jambi keesokan harinya Rabu Tanggal 10 Juli 2024 Pukul 13.00 WIB.

- Bahwa terhadap Saksi Suwendo Bin Supriyadi, Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira kemudian dilakukan *control delivery* ke Jakarta yaitu daerah Monas namun informasi tertangkapnya mereka sudah diketahui oleh Ar (DPO) sehingga tidak berhasil menemukan penerima narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian mereka berempat Saksi dan rekan bawa ke Polda Lampung untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Suwendo, awalnya Saksi Suwendo Bin Supriyadi mendapat perintah dari Ar (DPO) untuk mengambil narkoba dan membawanya ke Jakarta dengan upah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi Suwendo Bin Supriyadi menghubungi Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan menawarkan pekerjaan mengantar shabu dengan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan syarat Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk mencari seseorang untuk mengambil paket shabu di daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono setuju kemudian menghubungi Ardiansyah Bin Samsul Bahri dengan menawarkan upah pekerjaan tersebut sejumlah

Hal 23 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan meminta agar Ardiansyah Bin Samsul Bahri untuk mencari teman untuk menemaninya gantian bawa mobil selama diperjalanan dan Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Syafa Zahira Binti Musdi dan menjanjikan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibagi dua jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono mereka berdua berangkat ke daerah Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Ratu Propinsi Sumatera Utara dengan mengendarai mobil masing dan saat di daerah Eknabara Terdakwa menemui Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Syafa Zahira Binti Musdi kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nomor polisi BK1080LAM kepada menemui Ardiansyah Bin Samsul Bahri kemudian mengajak Syafa Zahira Binti Musdi dan Terdakwa naik ke mobil yang dikendarai oleh Saksi Suwendo Bin Supriyadi.

- Bahwa selama proses pengambilan narkoba jenis sabu menurut keterangan Ardiansyah Bin Samsul Bahri ia berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang mengirimkan nomor kontak telpon orang yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang merupakan anak buah Ar (DPO) yang mana komunikasi antara Ar (DPO) diteruskan ke Saksi Suwendo Bin Supriyadi untuk diteruskan ke Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan kemudian diteruskan ke Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Ardiansyah Bin Samsul Bahri bertemu dan mengambil narkoba jenis sabu di daerah SPBU Rantau Prapat.

- Bahwa orang suruhan Ar (DPO) meletakkan ke dalam mobil yang dibawa oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri barang berupa 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru berisikan shabu, lalu tas tersebut dibawa Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira ke daerah Bagan Batu dimana Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga kembali ke daerah bagan Batu dengan mobil terpisah avanza Silver BK1080LAM.

- Bahwa atas perintah Ar (DPO) kepada Saksi Suwendo Bin Supriyadi kemudian diteruskan kepada Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang kemudian memerintahkan Ardiansyah Bin Samsul Bahri untuk meninggalkan mobil tersebut disebuah rumah makan yang tidak ada

Hal 24 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTVnya beserta kunci yang yang nantinya akan ada yang mengambil mobil toyota avanza warna hitam tersebut beserta narkoba jenis sabu yang selama proses pengambilan sabu tersebut oleh orangnya Ar (DPO) diawasi oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang memantau situasi sekitar dan setelah sabu diambil mobil dikembalikan dan dibawa kembali oleh Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono untuk diserahkan kepada Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi untuk dibawa ke Jakarta.

- Bahwa saat di Bagan Batu selama proses pengantaran 4 (empat) kilogram sabu, Saksi Suwendo Bin Supriyadi kembali ke rumah dan mengajak Febrio Pratama Alias Dika Bin Nur Ajwan untuk sopir ke Jakarta dan juga mengajak kakaknya yaitu Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan memerintahkan bawa teman untuk gantian bawa mobil ke Jakarta dengan mobil lain untuk mengawasi mobil yang membawa 30 (tiga puluh) kilogram narkoba jenis sabu yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi.

- Bahwa selama proses membawa narkoba yang berkomunikasi dengan Ardiansyah Bin Samsul Bahri adalah Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono juga berkomunikasi dengan Sujiman Bin Tariok untuk memberitahu lokasi masing-masing.

- Bahwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan kawan-kawannya, kemudian dilakukan pengejaran terhadap Sdr. Alfirmansyah (DPO) yang keberadaanya telah diketahui berada di Tanjung Balai Sumatera Utara, namu saat Saksi dan tim tiba di lokasi, Sdr Alfirmansyah (DPO) tidak berhasil ditangkap, dan tim mendapatkan informasi jika ada Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat yang terlibat dengan tindak pidana narkoba, sehingga Saksi Soni Kurniawan Bin Slamet Priyadi dan tim mencari keberadaan Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat;

- Bahwa Saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Anggur Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa ditangkap pada waktu seorang diri dan sedang tidur;

Hal 25 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berhasil ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung A15, 1 (satu) unit handphone oppo, 1 (satu) unit handphone relame, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM bank BNI atas nama Elon Dedi Hutabarat dengan Nomor rekening 0816978416;

- Bahwa Terdakwa memiliki peran atau hubungan dengan Sdr Alfirmansyah (DPO) dalam tindak pidana narkoba karena pernah disuruh oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk membuka rekening di Bank BRI yang nantinya akan dipakai oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) dan Terdakwa menerangkan jika nomor rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat yang dipakai Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk melakukan transaksi uang penjualan atau pembelian narkoba;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengenal Saksi Suwendo Bin Supriyadi namun Terdakwa pernah disuruh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk mengantar shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dengan mengatakan kepada Terdakwa untuk "Antarkan kepada Wendo";

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa dalam perkara ini dilakukan penyitaan terhadap :

- 1 (satu) unit handphone android Samsung A15;
- 1 (satu) unit handphone oppo;
- 1 (satu) unit handphone realme;
- 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0816978416 atas nama Elon Dedi Hutabarat;

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan di kepolisian yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Rabu Tanggal 10 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di rumah makan di daerah Provinsi

Hal 26 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Saksi ditangkap bersama dengan Sdr. Sujiman Bin Tariok;

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone andorid VIVO warna biru dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna silver metalik dengan Nomor Polisi BK1198GZ, semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung karena sebelumnya telah menangkap Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Suwendo Bin Supriyadi karena merupakan adik kandung saksi;

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Alfirmansyah alias Ar (DPO) sejak bulan Februari 2024 saat mengikuti jamaah tabligh (Jaula) di Bandung;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Sdr. Alfirmansyah alias Ar (DPO), terkait dengan Tindak Pidana Narkoba;

- Bahwa Sdri. Nurma Yunita merupakan adik kandung saksi.

- Bahwa Saksi mengetahui jika rekening BRI milik Sdri. Nurma Yunita dipakai oleh Saksi Suwendo karena Saksi Suwendo pernah mentransfer uang kepada Saksi memakai rekening BRI milik Sdri. Nurma Yunita;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan di kepolisian yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa Tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pintu masuk Pelabuhan Bakahueni Lampung Selatan oleh Tim Terpadu Polda Lampung pada saat Saksi bersama dengan Saksi Suwendo Bin Supriyadi dan Febrio Pratama saat akan menyebrang dari pelabuhan Bakahueni menuju Pelabuhan Merak dengan tujuan Jakarta, dimana Saksi dan rekan bertugas

Hal 27 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tim awal atau sweper yang memantau kondisi dan situasi agar rekan saksi yang bernama Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti Musdi yang membawa paket shabu sebanyak 30 (tiga puluh) paket shabu aman saat akan melintasi tempat yang diduga sering dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada waktu saksi ditangkap oleh polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand phone Oppo A17 warna biru dengan nomor sim card 082273859009 dan 1 (satu) buah Handphone samsung lipat warna putih (tanpa ada nomor) yang ditemukan oleh polisi di kantong celana yang saksi gunakan dimana barang bukti tersebut adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas karena pada waktu dilakukan pemeriksaan pada handphone milik saksi terdapat foto 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru di dalam mobil, lalu polisi mencurigai tas tersebut selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan rekan hingga alhirnya memberitahukan kepada petugas bahwa tas tersebut berisikan narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Elon Dedi Hutabarat;

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO);

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa-apa tentang Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (Dpo);

- Bahwa Sdri. Nurma Yunita merupakan istri saksi, dan saksi menikah sejak tahun 2017 dan mempunyai 2 orang anak perempuan;

- Bahwa saksi mengetahui jika rekening BRI milik Sdri. Nurma Yunita dipakai oleh Saksi Suwendo karena Saksi Suwendo pernah mentransfer kan uang kepada saksi memakai rekening BRI milik Sdri. Nurma Yunita;

- Bahwa Sdri. Nurma Yunita tidak mengetahui sama sekali dan tidak terlibat jika rekening BRI miliknya dipakai oleh Saksi Suwendo untuk transaksi narkotika;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara a quo yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Hal 28 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Suwendo Bin Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Rizki Bin Edi Hartono yang merupakan adik ipar saksi, dengan Sdr. Ardiansyah Bin Samsul Bahri merupakan tetangga satu kampung, dengan Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi merupakan kakak kandung Saksi, dengan Sdr. Sujiman Bin Tariok adalah tetangga satu kampung, sedangkan Dengan Syafa Zahira Binti Musdi tidak kenal.
- Bahwa Saksi ditangkap oleh polisi pada hari Selasa Tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB di area pemeriksaan *seaport interedection* pelabuhan Bakauheni Lampung selatan, Saksi ditangkap bersama dengan Sdr. Febrio Pratama Alias Andika dan Saksi Muhamad Rizki Bin Edi Hartono, pada saat hendak menyebrang ke Jakarta;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone andorid warna gold, semua barang bukti tersebut adalah milik saksi dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam metalik dengan Nopol BK1990ADE adalah milik Sdr. Febrio Pratama Alias Dika yang saksi rental namun belum saksi bayar;
- Bahwa pada waktu Saksi dan rekan-rekan tiba di area pemeriksaan pelabuhan, Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pemeriksaan dan saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba, namun saat memeriksa handphone milik Saksi Muhamad Rizki Bin Edi Hartono, ditemukan foto 2 (dua) buah tas jinjing bahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah tas ransel warna biru di dalam mobil, lalu polisi mencurigai tas tersebut, selanjutnya polisi melakukan interogasi terhadap Saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono sehingga diakui bahwa tas tersebut berisikan narkoba jenis sabu, namun sabu tersebut dibawa oleh mobil lain yang posisinya berada di belakang;

Hal 29 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono menyebutkan nomor polisi dan ciri-ciri mobil yang dikendarai oleh Sdr. Ardiansyah Bin Samsul Bahri bersama temannya, dan dari percakapan telepon atas perintah petugas kepolisian, menurut keterangan Sdr. Ardiansyah Bin Samsul Bahri mereka masih berada di Tol, di daerah Mesuji Provinsi Lampung;
- Bahwa saat saksi dan Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono diamankan, saksi sempat meminta kepada Ijun untuk mengabari kakak saksi yaitu Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi bahwa saksi tertangkap, karena saat Saksi Muhammad Rizki Bin Edi Hartono dan rekan diamankan ada telpon masuk dari nomor Sdr. Sujiman Bin Tariok ke Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi yang menanyakan posisi dan kabar;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menanyakan siapa yang telpon dan Saksi mengatakan bahwa selain mobil yang dikendarai oleh Ardiansyah Bin Samsul Bahri dan Syafa Zahira Binti MUSDI masih ada 1 (satu) mobil di belakang yang bertugas mengawasi mobil yang membawa narkoba jenis sabu tersebut, dan kemudian berdasarkan informasi tersebut diteruskan oleh pihak kepolisian,
- Bahwa Saksi Riko Darma Putra Bin Supriyadi dan Sujiman Bin Tariok berhasil diamankan keesokan harinya di daerah Jambi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Elon Dedi Hutabarat;
- Bahwa Saksi pernah menerima shabu sebanyak 1 (satu) kilogram sekira pukul 22.00 WIB di pinggir Jalan di Daerah Bagan Batu Propinsi Riau dari orang suruhan Sdr. Ar (DPO), namun Saksi tidak ingat dan tidak melihat secara pasti orangnya;
- Bahwa Saksi pernah mentrasfer sejumlah uang ke Rekening BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat, namun saksi tidak ingat lagi kapan dan berapa jumlah uang dan sudah berapa kali melakukan transfer, namun Saksi mentrasfer menggunakan Rekening BRI atas nama Nurma Yunita;
- Bahwa Nurma Yunita adalah adik kandung saksi, karena saksi meminjam rekening miliknya dan dirinya tidak mengetahui rekening tersebut dipergunakan untuk mentrasfer uang kepada Sdr. Alfirmsyah Alia Ar (DPO);

Hal 30 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa uang yang saksi transfer ke Rekening BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat adalah uang hasil narkoba yang awalnya dititipkan oleh Sdr Alfirmansyah Alias Ar (DPO) kepada saksi dan saksi transfer kembali dalam waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) adalah orang yang menyuruh Saksi untuk mentransfer uang hasil narkoba ke Rekening BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat;
- Bahwa Rekening BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat dipakai oleh Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) untuk melakukan transaksi keuangan transaksi nakotika.
- Bahwa Saksi mentrasfer sejumlah uang kepada Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) menggunakan Rekening BRI atas nama Nurma Yunita ke Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat, diantaranya:
 - Pada tanggal 8/6/24 Pukul 22:43:43 sejumlah Rp45.000.000,00;
 - Pada tanggal 11/6/24 Pukul 21:40:16 sejumlah Rp50.000.000,00;
 - Pada tanggal 13/6/24 Pukul 00:34:24 sejumlah Rp25.000.000,00;
 - Pada tanggal 14/6/24 Pukul 21:34:17 sejumlah Rp50.000.000,00;
 - Pada tanggal 15/6/24 Pukul 22:36:15 sejumlah Rp25.000.000,00;
 - Pada tanggal 18/6/24 Pukul 23:37:39 sejumlah Rp50.000.000,00;
 - Pada tanggal 19/6/24 Pukul 22:46:47 sejumlah Rp25.000.000,00;
 - Pada tanggal 21/6/24 Pukul 21:29:34 sejumlah Rp50.000.000,00;
 - Pada tanggal 12/6/24 Pukul 23:14:23 sejumlah Rp25.000.000,00;
 - Pada tanggal 23/6/24 Pukul 22:23:40 sejumlah Rp25.000.000,00;
 - Pada tanggal 25/6/24 Pukul 21:03:24 sejumlah Rp50.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Arifin Farensius Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kesatuan Intelkam Polres Tanjung Balai Polda Sumatera Utara dengan Jabatan Ps. Kanit 4 Sat Intelkam Polres Tanjung balai sejak tahun 2007;
- Bahwa Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat ditangkap pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Anggur Kel. Selat lancang Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Propinsi Sumatera Utara, pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur dan seorang diri;
- Bahwa Saksi bersama Tim menangkap Terdakwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Suwendo, dan kawan-kawan, dan dilanjutkan dengan pengejaran terhadap Sdr. Alfirmansyah (DPO) yang keberadaanya telah diketahui berada di Tanjung Balai Sumatera Utara, namun saat Saksi bersama Tim tiba di Tanjung Balai Sumatera Utara Sdr. Alfirmansyah (DPO) tidak berhasil ditangkap karena tidak diketemukan keberadaannya, dan saksi bersama Tim mendapatkan informasi jika ada Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat yang terlibat dengan Tindak Pidana Narkotika lalu Saksi dan Tim mencari Keberadaan Terdakwa dan berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone samsung A15 yang dipegang Terdakwa, 1 (Satu) unit handphone oppo, 1 (satu) unit Handphone realme, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM bank BNI atas nama Elon Dedi Hutabarat dengan nomor rekening 0816978416 ditemukan di dalam selorokan lemari di dalam kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat memiliki peran atau hubungan dengan Sdr. Alfirmansyah (DPO) dalam perkara tindak pidana narkotika karena Terdakwa pernah disuruh oleh Sdr. Alfirmansyah untuk membuka rekening di Bank BRI yang nantinya akan dipakai oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) dan terdakwa menerangkan jika tabungan di Bank BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon

Hal 32 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Hutabarat yang dipakai oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk melakukan transaksi uang penjualan atau pembelian narkoba;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwasannya Sdr. Alfirmansyah sering melakukan transaksi jual beli narkoba dengan Terdakwa Elon Dedi Hutabarat yang merupakan kaki tangan dari Sdr. Alfirmansyah;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari masyarakat, Sdr. Alfirmansyah (DPO) setiap jumat selalu membagi makanan nasi kotak ke masjid-masjid, namun ada masjid yang menolak pemberian tersebut karena mengetahui jika uangnya diperoleh dari hasil narkoba;

- Bahwa Sdr. Alfirmansyah alias Ar (DPO) tidak memiliki pekerjaan apapun, sedangkan Terdakwa Elon Dedi Hutabarat dulunya bekerja di gudang kepiting;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi Yudi Junaidy Bin Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain bekerja sebagai buruh harian lepas Saksi juga menjabat sebagai Kepala Lingkungan sejak tahun 2016 di tempat tinggal Saksi yang beralamatkan di Jl. MT. Haryono LK. II Kel. Selat Tanjung Medan Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat namun Terdakwa merupakan warga baru di tempat lingkungan Saksi, yaitu sekitar 5 tahun karena Terdakwa menikah dengan salah satu warga di lingkungan Saksi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Anggur Kel. Selat lancang Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara, pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur dan seorang diri;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari anggota kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung, alasan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan tindak pidana narkoba.

- Bahwa Saksi ikut mendampingi Anggota kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Lampung saat melakukan penangkapan terhadap

Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Polisi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone samsung A15, 1 (Satu) unit handphone oppo, 1 (satu) unit Handphone realme, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM Bank BNI atas nama Elon Dedi Hutabarat dengan Nomor Rekening 0816978416 dan Nomor Rekening 5386-01-013321503 pada Bank BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Alfirmansyah, karena Sdr. Alfirmansyah merupakan warga di lingkungan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Alfirmansyah (DPO) karena saat penangkapan Terdakwa, Sdr. Alfirmansyah (DPO) melarikan diri dan tidak pernah terlihat di lingkungan lagi, dan Saksi mendengar dari warga jika Sdr. Alfirmansyah merupakan bandar atau kurir narkoba;
- Bahwa Sdr. Alfirmansyah (DPO) tidak mempunyai pekerjaan apa-apa dan tidak mempunyai usaha maupun penghasilan lain, namun saksi melihat kehidupan Sdr. Alfirmansyah (DPO) hidup mewah dan Sdr. Alfirmansyah (DPO) memiliki kebiasaan setiap jumat berbagi jumat berkah berupa makanan kepada anak-anak, setiap Idul Adha selalu berkorban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, aset harta yang dimiliki oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) baik bergerak maupun tidak bergerak mempunyai mobil mewah seperti Pajero warna hitam, Honda Brio warna orange, Toyota Rush atau Terios warna hitam, rumah orang tuanya juga dibangun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Sdr. Alfirmansyah (DPO) merupakan ipar dikarenakan istrinya Terdakwa merupakan sepupu kandung dari Sdr. Alfirmansyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di gudang ikan namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang membangun rumah;
- Bahwa warga sering membicarakan terkait Sdr. Alfirmansyah (DPO) yang menurut warga di rumah tempat tinggal Sdr. Alfirmansyah selama 1 x 24 jam selalu ramai banyak aktivitas orang keluar masuk;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Hal 34 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi Erida Diana Putri Alias Putri Binti Edi Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sdr. Alfirmansyah (DPO) karena merupakan mantan suami saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Sdr. Alfirmansyah sejak tahun 2018 dan bercerai pada tahun 2022, dan salah satu alasan bercerai karena terkait dengan narkoba;
- Bahwa setelah bercerai, Sdr. Alfirmansyah tidak mempunyai pekerjaan apa-apa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Elon Dedi Hutabarat karena merupakan ipar dari Sdr. Alfirmansyah;
- Bahwa Sdr. Alfirmansyah sering mengajak pergi dan menitipkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering disuruh oleh Sdr. Alfirmansyah untuk mengambil uang dari ATM milik Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. Alfirmansyah;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Anggur Kel. Selat lancang Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang tidur dan seorang diri;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone samsung A15, 1 (Satu) unit handphone oppo, 1 (satu) unit Handphone realme, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM bank BNI atas nama Elon Dedi Hutabarat dengan nomor rekening 0816978416, 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 saldo sebesar Rp474.200.000,00 atas nama Elon Dedi Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung berdasarkan pengembangan karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suwendo dan kawan-kawan,

Hal 35 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr. Alfirmansyah (DPO), namun tidak berhasil dikarenakan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Terdakwa ditangkap karena dicurigai terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Suwendo, namun Terdakwa pernah disuruh oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk mengantar shabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan mengatakan kepada Terdakwa "Antarkan kepada Wendo", namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi dan karena tidak melihat secara pasti orangnya karena terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram terjadi pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sekira sebulan yang lalu sebelum ditangkap, yaitu sekira pukul 22.00 WIB berlokasi di pingir jalan di daerah Bagan Batu, Propinsi Riau. Terdakwa pada waktu itu menyerahkan narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Nanda,
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh Sdr. Alfirmansyah untuk membuka rekening di Bank BRI yang nantinya akan dipakai oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening di Bank BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka rekening di Bank BRI tersebut, buku tabungan serta m-banking Terdakwa serahkan kepada Sdr. Alfirmansyah (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Alfirmansyah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yaitu setelah Terdakwa menyerahkan sabu pada Saksi Suwendo dan Terdakwa bagi dua bersama dengan Sdr. Nanda, lalu Terdakwa juga pernah mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 sebagai imbalan karena Terdakwa telah membuatkan rekening baru, dan terdakwa pernah ditransfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 yang berikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sering mendapatkan uang yang diberikan oleh Sdr. Alfirmansyah baik secara cash maupun di transfer ke rekening bank BNI milik Terdakwa, yang terdakwa terima antara Rp200.000,00 sampai Rp500.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika uang yang diterima dari Sdr. Alfirmansyah (DPO) adalah uang hasil penjualan narkoba dan Terdakwa

Hal 36 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui jika rekening BRI milik terdakwa yang digunakan oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) dipergunakan untuk transaksi jual beli narkoba;

- Bahwa uang hasil imbalan atau upah yang terdakwa dapatkan pergunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Alfirmansyah sejak menikah yaitu pada tahun 2020

- Bahwa Sdr. Alfirmansyah merupakan sepupu istri terdakwa.

- Bahwa dalam sehari-hari Sdr. Alfirmansyah tidak bekerja namun penghasilannya banyak;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Suwendo ditangkap dan bukan Terdakwa yang menyerahkan sabu tersebut;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. Nanda (DPO) ada mengatakan akan ada kerjaan mengantar barang (sabu), dan selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap, terdakwa berfikir bahwa kerjaan yang dimaksud oleh Sdr. Nanda (DPO) adalah kerjaan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi Suwendo ditangkap;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari sejak tahun 2010 sebagai karyawan di PT. Mutiara Laut Abadi di Bagan Asahan Tanjung Balai, Sumatera Utara, pekerjaan Terdakwa mengupas kepiting;

- Bahwa Terdakwa menerima upah/gaji pebulan yang diberikan oleh PT. Mutiara Laut Abadi di Bagan Asahan Tanjung Balai, Sumatera Utara sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh perusahaan langsung ke Rekening BNI milik terdakwa dengan Nomor Rekening 0816978416;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain selain dari bekerja di perusahaan PT. Mutiara Laut Abadi di Bagan Asahan Tanjung Balai, Sumatera Utara;

- Bahwa terdakwa menggunakan Rekening Bank BNI dengan nomor Rekening 08166978416;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bukti transfer yang dilakukan Saksi Suwendo Bin Supriyadi yang mentrasfer sejumlah uang melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat, diantaranya:

- Pada tanggal 8/6/24 Pukul 22:43:43 sejumlah Rp45.000.000,00;

Hal 37 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Pada tanggal 11/6/24 Pukul 21:40:16 sejumlah
Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 13/6/24 Pukul 00:34:24 sejumlah
Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 14/6/24 Pukul 21:34:17 sejumlah
Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 15/6/24 Pukul 22:36:15 sejumlah
Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 18/6/24 Pukul 23:37:39 sejumlah
Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 19/6/24 Pukul 22:46:47 sejumlah
Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 21/6/24 Pukul 21:29:34 sejumlah
Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 12/6/24 Pukul 23:14:23 sejumlah
Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 23/6/24 Pukul 22:23:40 sejumlah
Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 25/6/24 Pukul 21:03:24 sejumlah
Rp50.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal rekening atas nama Nurma Yunita;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang apakah yang ditransfer oleh
pemilik rekening atas nama Nurma Yunita;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji
tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti. sebagai
berikut:

- 1 (satu) unit handphone android Samsung A 15;
- 1 (satu) unit handphone Oppo;
- 1 (satu) unit handphone Realme;
- 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM Bank BNI dengan nomor
rekening 0816978416 atas nama Elon Dedi Hutabarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5386-01-013321503 saldo sebesar Rp.474.200.000,00 atas nama Elon Dedi Hutabarat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis Tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Anggur Kel. Selat lancang Kec. Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara, pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa sedang tidur dan seorang diri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, polisi mengamankan 1 (satu) unit handphone samsung A15, 1 (Satu) unit handphone oppo, 1 (satu) unit Handphone realme, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM bank BNI atas nama Elon Dedi Hutabarat dengan nomor rekening 0816978416, 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5386-01-013321503 saldo sebesar Rp474.200.000,00 atas nama Elon Dedi Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Lampung karena berdasarkan keterangan anggota kepolisian bahwa sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suwendo, dkk selanjutnya polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Sdr. Alfirmansyah (DPO) namun belum berhasil diamankan karena belum diketahui keberadaannya dan Terdakwa pun ikut diamankan karena dicurigai terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Suwendo namun terdakwa pernah disuruh oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk mengantar shabu sebanyak 1 kilogram dan mengatakan kepada terdakwa "Antarkan kepada Wendo";
- Bahwa terdakwa tidak ingat dan tidak melihat secara pasti orangnya baik fisiknya karena pada saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) kilogram terjadi pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu sekira 1 (satu) bulan yang lalu sebelum terdakwa ditangkap sekira pukul 22.00 WIB di pingir jalan di daerah Bagan Batu, Propinsi Riau, terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Wendo bersama dengan Sdr. Nanda baru prtama kalinya kepada Sdr. Wendo, dan Terdakwa juga pernah

Hal 39 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sabu sebanyak sekira 1 (satu) ons kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di daerah bagan batu riau;

- Bahwa terdakwa diperintah oleh Sdr. Alfirmansyah untuk membuka rekening di Bank BRI yang nantinya akan di pakai oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka rekening di BANK BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat;
- Bahwa setelah Terdakwa membuka rekening di Bank BRI dengan nomor rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat, selanjutnya buku tabungan serta m-banking oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Alfirmansyah (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Alfirmansyah sejumlah Rp8.000.000,00 setelah terdakwa menyerahkan sabu pada Saksi Suwendo dan Terdakwa bagi dua bersama dengan Sdr. Nanda, lalu Terdakwa juga mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 sebagai imbalan karena terdakwa telah membuatkan rekening baru, dan terdakwa pernah di transfer uang sejumlah Rp7.000.000,00 yang berikan secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa sering mendapatkan uang yang diberikan uang oleh Sdr. Alfirmansyah baik secara cash maupun ditransfer ke rekening bank BNI milik terdakwa yang terdakwa terima antara Rp200.000,00 sampai Rp500.000,00;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika uang yang terdakwa terima dari Sdr. Alfirmansyah (DPO) adalah uang hasil penjualan narkoba dan terdakwa juga mengetahui jika rekening BRI milik terdakwa yang digunakan oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) dipergunakan untuk tranterdakwa jual beli narkoba;
- Bahwa uang hasil imbalan atau upah yang Terdakwa dapatkan sudah pgunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Rekening BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat dipakai oleh Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) untuk melakukan transaksi keuangan transaksi nakotika.
- Bahwa Saksi Suwendo trasfer sejumlah uang ke Rekening BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat, uang tersebut adalah hasil narkoba yang awalnya dititipkan oleh Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) kepada Saksi Suwendo dan ditransfer kembali dalam waktu yang berbeda-beda;



- Bahwa Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) adalah orang yang menyuruh Saksi Suwendo untuk mentransfer uang hasil narkoba ke Rekening BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat;
- Bahwa Saksi Suwendo mentrasfer sejumlah uang kepada Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) menggunakan Rekening BRI atas nama Nurma Yunita ke Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat, diantaranya:

- Pada tanggal	8/6/24	Pukul	22:43:43	sejumlah
Rp45.000.000,00;				
- Pada tanggal	11/6/24	Pukul	21:40:16	sejumlah
Rp50.000.000,00;				
- Pada tanggal	13/6/24	Pukul	00:34:24	sejumlah
Rp25.000.000,00;				
- Pada tanggal	14/6/24	Pukul	21:34:17	sejumlah
Rp50.000.000,00;				
- Pada tanggal	15/6/24	Pukul	22:36:15	sejumlah
Rp25.000.000,00;				
- Pada tanggal	18/6/24	Pukul	23:37:39	sejumlah
Rp50.000.000,00;				
- Pada tanggal	19/6/24	Pukul	22:46:47	sejumlah
Rp25.000.000,00;				
- Pada tanggal	21/6/24	Pukul	21:29:34	sejumlah
Rp50.000.000,00;				
- Pada tanggal	12/6/24	Pukul	23:14:23	sejumlah
Rp25.000.000,00;				
- Pada tanggal	23/6/24	Pukul	22:23:40	sejumlah
Rp25.000.000,00;				
- Pada tanggal	25/6/24	Pukul	21:03:24	sejumlah
Rp50.000.000,00;				
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Alfirmansyah sejak terdakwa menikah dengan istri terdakwa pada tahun 2020 karena Sdr. Alfirmansyah merupakan sepupu istri terdakwa, dalam sehari-hari Sdr. Alfirmansyah sepengetahuan Terdakwa tidak bekerja namun penghasilannya banyak.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Suwendo ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap, Sdr. Nanda (DPO) pernah mengatakan “mau ada kerjaan mengantar barang (sabu)”;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa. Bahwa ketentuan dalam Pasal 145 KUHP dengan tegas menyebutkan “Setiap orang” adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa frase setiap orang tersebut, mengandung maksud bukan telah terbukti atau tidaknya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini, atau bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan selanjutnya diadili di dalam

Hal 42 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara ini adalah memang benar sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat, dan pada saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan, sehingga dengan demikian memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang disebut sebagai Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa diperintah oleh Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) untuk membuka rekening di Bank BRI, dan selanjutnya setelah Terdakwa membuka tabungan dan mendapatkan Nomor Rekening 5386-01-



013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat, kemudian buku tabungan serta aplikasi m-banking oleh Terdakwa diserahkan untuk dipakai kepada Sdr. Alfirmansyah. Dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 sebagai imbalan karena terdakwa telah membuatkan rekening baru.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga pernah ditransfer uang oleh Sdr. Alfirmansyah sejumlah Rp7.000.000,00 yang diberikan secara cuma-cuma, dan uang hasil imbalan atau upah yang terdakwa dapatkan dipergunakan untuk keperluan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui jika tabungan di Bank BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat, digunakan oleh Sdr. Alfirmansyah (DPO) untuk sarana transfer dalam jual beli narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Suwendo trasfer sejumlah uang ke Rekening BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat, uang tersebut adalah hasil narkoba yang awalnya dititipkan oleh Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) kepada Saksi Suwendo dan ditransfer kembali dalam waktu yang berbeda-beda. Bahwa Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) adalah orang yang menyuruh Saksi Suwendo untuk mentransfer uang hasil narkoba ke Rekening BRI atas nama Elon Dedi Hutabarat. Bahwa Saksi Suwendo mentrasfer sejumlah uang kepada Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) menggunakan Rekening BRI atas nama Nurma Yunita ke Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat, diantaranya:

- Pada tanggal 8/6/24 Pukul 22:43:43 sejumlah Rp45.000.000,00;
- Pada tanggal 11/6/24 Pukul 21:40:16 sejumlah Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 13/6/24 Pukul 00:34:24 sejumlah Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 14/6/24 Pukul 21:34:17 sejumlah Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 15/6/24 Pukul 22:36:15 sejumlah Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 18/6/24 Pukul 23:37:39 sejumlah Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 19/6/24 Pukul 22:46:47 sejumlah Rp25.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21/6/24 Pukul 21:29:34 sejumlah Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 12/6/24 Pukul 23:14:23 sejumlah Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 23/6/24 Pukul 22:23:40 sejumlah Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 25/6/24 Pukul 21:03:24 sejumlah Rp50.000.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa pembukaan rekening di Bank BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Terdakwa Elon Dedi Hutabarat, selanjutnya dipergunakan oleh Sdr. Alfirmansyah Alias Ar (DPO) untuk transfer dan transaksi narkoba dengan saldo terakhir sebesar Rp474.200.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr. Alfirmansyah yang telah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur; Menerima penempatan simpanan atau transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkoba menjadi terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, dan oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di

Hal 45 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya Hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif berupa penjara dan denda;. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 148 menyatakan; Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal 46 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan untuk mengalihkan maupun mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang sedang dijalani, maka cukup beralasan dan berdasar ketentuan Pasal 193 KUHP Ayat (2) sub b KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa; 1 (satu) unit handphone android Samsung A 15, 1 (satu) unit handphone Oppo, 1 (satu) unit handphone Realme, 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0816978416 atas nama Elon Dedi Hutabarat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat, terdapat saldo sebesar Rp474.200.000,00, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa rekening tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan transaksi narkoba, serta mempunyai nilai ekonomis, maka cukup beralasan dan berdasar hukum terhadap saldo sejumlah uang yang terdapat dalam barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlibat jaringan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa telah sistematis dan berdampak merusak secara masif bagi masyarakat Indonesia;

Hal 47 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 137 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elon Dedi Hutabarat Bin Utama Razim Hutabarat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; Menerima penempatan atau transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android Samsung A15;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo;
 - 1 (satu) unit handphone Realme;
 - 1 (satu) buah buku rekening dan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0816978416 atas nama Elon Dedi Hutabarat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Saldo uang sejumlah Rp474.200.000,00 yang terdapat dalam 1 (satu) buah rekening Bank BRI dengan nomor rekening 5386-01-013321503 atas nama Elon Dedi Hutabarat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025,

Hal 48 dari 49 hal Putusan Nomor 1173/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Enan Sugiarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Alfarobi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Roosman Yusa, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Enan Sugiarto, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, S.H., M.H.